

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _____

Поставка кислородных масок для нужд ОАР и ОРИТ ГБУЗ "МГОб № 62 ДЗМ"

Идентификационный код закупки: _____

г. Москва _____ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке _____ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением «___» _____ г. № _____, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Поставка кислородных масок для нужд ОАР и ОРИТ ГБУЗ "МГОб № 62 ДЗМ" (далее - Оборудование).

1.2. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД - 32.50.21.129 в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.3. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.4. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: город Москва, территория Инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, д. 69 (далее - Место доставки).

Статья 2. Цена Контракта (Цена Контракта)

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Вариант 1. Цена Контракта, составляет _____, включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп.

2.3. Вариант 2. Цена Контракта, составляет _____, НДС не облагается.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8 Контракта.

2.7. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования или цена единицы Оборудования при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Оборудования должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

Статья 3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования КВР 244, КРП 000, КФО 7, КОСГУ 341 на 2026 год.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг .

3.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в срок не позднее окончания срока поставки следующих документов:

3.3.1. документ о приемке, подписанных Поставщиком и Заказчиком ;

3.4. На всех документах, перечисленных в пункте 3.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Контракту), и оказания Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.3 Контракта.

3.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 5 рабочих дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 3 к Контракту).

Статья 4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой

необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Статья 5. Порядок поставки Оборудования и документация

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии пунктом 1.4 Контракта, в срок:

начало срока поставки Оборудования: с даты заключения контракта.

окончание срока поставки Оборудования: 30.11.2026.

Поставщик за 2 рабочих дня до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Документе о приемке.

5.3. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

5.3.1. копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного уполномоченным органом;

5.3.2. Документ о приемке;

Статья 6. Порядок приемки Оборудования

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации

производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

6.2. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) Документ о приемке в электронной форме сформированный в соответствии с правовыми актами Федеральной налоговой службы.

6.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.5. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный УКЭП Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают Документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.7. Со дня подписания УКЭП Документа о приемке Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

6.8. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

6.8.1. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой партии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества медицинских изделий. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

6.8.2. Выбор профильных экспертных организаций по контролю качества медицинских изделий осуществляется Заказчиком.»6.8.3. «Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме

всей партии. При этом объем поставки Товара и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

6.8.3. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Статья 7. Порядок оказания и приемки Услуг

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

7.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Статья 8. Взаимодействие Сторон

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

8.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

8.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

8.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

8.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;

8.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

8.1.8. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Контракта.

8.1.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, об изменении режима налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения Поставщика, адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться действительными.

8.2. Поставщик вправе:

8.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

8.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

8.3.2. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

8.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

8.4. Заказчик вправе:

8.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

8.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

8.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

8.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

8.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

8.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

8.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

8.4.8. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

Статья 9. Гарантии

9.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым .

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

9.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

9.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

9.4. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

9.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

- а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;
- б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта.

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента Цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

10.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

10.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

10.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

10.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

10.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

10.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

Статья 11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

11.3.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются существенными и неустраняемыми.

11.3.1.2. Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

11.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему стать победителем данной закупки.

11.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Поставщиком его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Поставщик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Поставщик являлся российским лицом.

11.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

11.3.1.6. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

11.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для Заказчика.

11.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг без направления Поставщику мотивированного отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.

11.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных услуг.

11.3.2.4. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок.

11.3.2.5. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).

11.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Обеспечение исполнения контракта, не предоставляется в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

12.2. Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере _____, что составляет 5 % Цены Контракта в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств.

12.3. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере____, что составляет _____ % цены Контракта, в случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более, но не менее 10 % от цены Контракта, обеспечение исполнения Контракта

предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц» в соответствии с п.3. ст. 96 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

12.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 15 календарных дней с даты, с даты подписания Документа о приемке.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

12.6. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

12.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

12.8. Денежные средства, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.

12.9. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

12.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 10 настоящего контракта.

Статья 13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 15. Порядок урегулирования споров

15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

15.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

15.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

15.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений.

По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

15.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 16. Уведомления

16.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде уведомления в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16.2. Уведомление считается доставленным в день фактического получения Стороной, подтвержденного отметкой почты, в случае направления уведомлений с использованием почты; в день отправки уведомлений, в случае отправки уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

Статья 17. Срок действия Контракта и изменение Контракта

17.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 30.12.2026.

17.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном или

электронном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

Статья 18. Прочие условия

18.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

18.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья 19. Дополнительные условия и заключительные положения

19.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. При закупке расходных материалов положения о вводе в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации согласно Приказу Минздрава России от 15.10.2015 № 724н "Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий" не применяются.

19.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

19.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 6 - Акт сверки расчетов;

Приложение № __ - Техническое задание.

Статья 20. Электронное взаимодействие Сторон Контракта

20.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с статьей «Порядок приемки товара», посредством использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» <https://zakupki.mos.ru/> и Заказчиком-УАИС «Бюджетный учет» или системы консолидированного управленческого учета единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).

20.1.1. При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного структурированного Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал поставщиков».

20.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Контракта;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов УКЭП.

20.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

20.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

20.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 21. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» Адреса: - юридический: 121205, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ТЕР ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО, Б-Р БОЛЬШОЙ, Д. 67; - фактический адрес: 121205, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ТЕР ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО, Б-Р БОЛЬШОЙ, Д. 67; Телефон: +7 (495) 536-01-96, факс: 8-495-536-01-96; Адрес электронной почты: zakup62@zdrav.mos.ru; Получатель: _____ ОГРН: 1035004451910; ИНН: 5024001482; КПП: 773101001; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____;	ПОСТАВЩИК: _____ Адреса: - юридический: _____; - фактический: _____; Телефон: , факс: _____; Адрес электронной почты: _____; Получатель: л/с _____; ОГРН: _____; ИНН: _____; КПП: _____; БИК: _____; ОКОПФ: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; к/с: _____; л/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ (ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта) М.П.(при наличии)
---	--

К / с	
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения и с п о л н е н и я контракта: _____ Интернет сайт: https://onco62.ru/contacts/ ; _____ (ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта) М.П.	

Приложение № 1 к Контракту

от _____

№ _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)	Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационными удостоверением)	Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)	Ед. измерения	Количество, в ед.	Цена за ед., включая Услуги, руб. (включая НДС)	Общая стоимость, включая Услуги, руб. (включая НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

От Заказчика:	От Поставщика:
---------------	----------------

_____	_____
М.П.	М.П. (при наличии)

Приложение № 6 к Контракту

от _____

N _____

Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

и _____

(Государственный Контракт от _____ N _____)

Сальдо на _____ Раздел _____

(дата) (сумма)

Наименование Заказчика		Наименование Поставщика	
N платежных поручений	Сумма, руб.	N акта, дата	Сумма, руб.
Итого:			

Сальдо на _____

(дата) (сумма)

В пользу _____

Заказчик

Поставщик

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)